乌海市金彤水泥制品有限公司“3.22”高处坠落一般事故调查报告

来源：海勃湾区应急管理局　　发布日期：2024-10-23 09:22

乌海市金彤水泥制品有限公司“3.22”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2024年3月22日，海勃湾区应急管理局接到海勃湾区公安分局电话，称乌海市金彤水泥制品有限公司发生一起高处坠落事故，造成一损失约160万元(不含行政处罚）。

事故发生后，海勃湾区公安分局、海勃湾产业园综合服务中心、海勃湾区应急管理局等相关人员第一时间赶赴事故现场，与有关单位救援和指导善后处理工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）、《内蒙古自治区安全生产条例规，海勃湾区人民政府于2024年4月1日成立由分管安全生产的区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局局长、海勃湾产业园综合记、主任任副组长，区应急管理局、区住建局建筑工程安全服务中心、海勃湾产业园综合服务中心、区总工会、区人社、海勃湾区公安分“3.22”事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查证、调查取证、询问笔录等方式质、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故下：

一、基本情况

（一）事故单位情况：

1、承包方承包方：乌海市天宇建设有限公司（以下简称天宇建设公司）。社会统一代码91150302MA13NA4M[illegible]019[illegible]期限2019年8月13日至无固定期限;登记机关：乌海市市场监督管理局；地址 ：内蒙古自治区乌海市海勃湾区神华大街[illegible]滨河[illegible]1202；法定代表人：高雨生；经营范围：市政工程；家政服务；物业服务；室内外装饰装修；土石方工程；管道安装维[illegible]备租赁[illegible]安装工程；交通设施、交通道路标线、标识牌制作安装；电力设施安装及调试维护；给排水工程；供暖工程；水泵电气[illegible]化与维[illegible]治理工程；水利水电工程；园林绿化工程；广告设计制作；销售：彩钢材料、五金、水暖配件、商品混凝土、水泥、建[illegible]饰、线电缆、消防器材。

2、发包方：乌海市金彤水泥制品有限公司（以下简称金彤公司）。于2010年10月经海勃湾区政府批准进行建设[illegible]与自治区卡布其铅矿,法人代表：雷云。2013年5月2日取得《海勃湾区发展和改革局关于乌海市金彤水泥制品有限公司60万M[illegible]吨搅拌[illegible]复》海发政发【2013】68号文件。2023年4月卢俊和从雷云手里购买该企业，现在该企业实际控制人为卢俊和。

（二）事故现场情况：

发生事故的储料棚于202 3年8月建设完成并投入使用，占地面积为2,235平方米，长63.7米，宽35.1米、高是15米[illegible]属于

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

2024年1月金彤公司接到海勃湾自然资源分局关于责令退还土地通知，要求限期拆除违建的临时储料棚，该公司将[illegible]的工程设有限公司，天宇建设公司于2024年3月17日进行拆除作业。

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

2024年3月22日中午13：20分，天宇建设公司工作人员菅成强驾驶登高车将李亮、杨立塔、刘晓光三人送上储料棚顶的作业平台，上棚顶在水槽处，李亮处于中间，杨立塔位于最后。李亮离开登高车平台后上到储料棚顶部进行拆除顶部钢板作业，由于其未将自身安全带由南到北的一条固定安全绳上，导致踩空后坠落地面，造成头面部、胸腹部、四肢多发皮肤损伤、下颌骨、多肋骨、左股骨、右膝、右胫腓骨骨折等。

事故发生后天宇建设公司法人高雨生13点30分左右拨打120救援电话，13点45分海勃湾区人民医院救护车到达现场，救护人员对伤者到达医院后高雨生通知死者家属，2024年3月22日14点09分在海勃湾区人民医院抢救无效死亡。

（二）善后处理情况

事故发生后，金彤公司主动承担起善后工作，在海勃湾产业园综合服务中心等部门协调下，与死者家属签订了赔偿协议，并按照协议赔偿金160万元。

三、事故死亡和经济损失情况

（一）事故造成人员死亡情况

姓名	性别	年龄	文化程度	就业形式	工种	伤害程度	身份证号
李亮	男	40	初中	临时雇佣	拆卸工	死亡	15030419840715XXXX

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失约160万元（不包含事故处罚）。

四、尸检鉴定结果

宁夏一路平安司法鉴定中心对死者进行尸体技术鉴定《宁夏一路平安司法鉴定中心司法鉴定检验意见书》一路平安司鉴【2024】(病合分析认定：死者李亮死亡原因符合高坠致颅脑损伤、胸腔脏器损伤、创伤性休克死亡。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

李亮在进行高处作业时，安全生产意识薄弱，未能正确辨识高处作业安全风险，未能正确采取安全防护措施，违规从高处生的直接原因。

（二）间接原因

1、天宇建设公司

在未取得相应的拆除施工资质下承揽储料棚拆除工作并施工作业；未建立健全安全生产责任制、安全生产教育培训；未全生产教育和培训；在施工现场未安排专门人员进行现场安全管理和监护；未监督教育从业人员按照使用规则佩戴和使用品；未缴纳工伤保险。

2、金彤公司

未对承包单位进行相应的资质审核，讲储料棚拆除工作承包给无相应拆除资质的天宇建设公司；未对天宇建设公棚工人训；未对储料棚拆除施工现场进行有效的安全生产监管。

（三）事故性质认定

经调查认定，乌海市金彤水泥制品有限公司“3.22”高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

事故责任认定以及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

微信
微博
手机版
置顶
智能问答

1、李亮：天宇建设公司工人，安全生产意识薄弱，未能正确辨识高处作业安全风险，在下未有效使用安全防护措施的情况从事相关的发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究。

2、高雨生：天宇建设公司法人，未充分履行主要负责人的安全生产职责；在未取得相应的资质证书下承揽钢结构拆除工程；未能有单位的安全生产工作，未能及时有效的消除生产安全事故隐患。对事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由海勃湾区应急管理局给予其上一年年收入40%罚款的行政处罚

3、卢俊和：金彤公司实际控制人，未充分履行主要负责人的安全生产职责，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时安全事故隐患。对事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，依据《中华人民共和国安十五条第一项之规定，建议由海勃湾区应急管理局给予其上一年年收入40%罚款的行政处罚。

（二）对责任单位的处理建议

1、天宇建设公司：在未取得相应的资质证书下承揽钢结构拆除工程；对现场存在的作业风险辨识不足，作业前未有效开展事故隐患交底；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未向从业人员告登高作业的危险因素、防范措施和事故应急措施；未按要求配备足够的高处对事故发生负有主要责任。违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和第14号）第十四条第二项之规定建议由区应急管理局对其相应违法行为给予处六十万元的行政处罚。

2、海勃湾产业园综合服务中心：作为金彤公司拆除违建的包联单位，未能有效履行安全监管责任，建议海勃湾产业园综合服务中心门作出深刻的检查。

事故防范和整改措施

（一）建设方要进一步加强对在建工程项目的审核和监督，强化日常安全检查，及时发现、制止、纠正工地现场的违规违章施工行为。效开展各项施工安全技术交底和按规定落实安全教育培训，确保交底内容、培训教育落实到位，及时督促落实隐患整改，提升安全生产管理事故发生。

（二）施工方要深刻吸取事故教训，举一反三，认真落实整改。要严格按照法律法规要求，建立健全安全生产责任制，明确岗位责任实。严格落实各项安全生产规章制度和操作规程，进一步加强员工安全教育培训，督促员工严格执行技术交底要求。加强施工作业的现场织、协调施工，落实各类施工作业的安全防护措施，及时发现、制止、纠正工地现场的违规违章施工行为。进一步提高隐患排查治理力度全隐患，严防各类事故发生。

“3·22”事故调查组

2024年5月20日

微信
微博
手机版
置顶
智能问答
扫一扫在手机上查看当前页面

打印 保存

微信

微博

手机版

置顶

智能问答